



訴願決定書

案 號： 1109120945

要 旨： 因都市更新事件提起訴願

發文日期： 民國 110 年 10 月 04 日

發文字號： 新北府訴決字第 1101652551 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、77 條

都市更新條例 第 27、43 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1109120945 號

訴願人 溫○慧

訴願人 溫○平

訴願人 溫○文

訴願人兼代理人 薛○貞

上列訴願人因都市更新事件，不服本府都市更新處民國 110 年 7 月 22 日新北更事字第 1104654569 號函所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 1 條第 1 項本文規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」、**第 18 條**規定：「自然人、法人、非法人之團體或其他受行政處分之相對人及利害關係人得提起訴願。」。又所謂利害關係，乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係，亦即其權利或法律上利益因行政處分而直接受有損害者，若僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者，即非所謂法律上之利害關係。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人，而提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 二、查訴外人黃○堦等 8 人以其等為發起人，於民國（下同）109 年 10 月 8 日向本府都市更新處申請籌組「新北市○○區○○段 243 地號等 6 筆土地都市更新會」（下稱系爭都市更新會），經本府都市更新處以 110 年 1 月 22 日新北更事字第 1094711738 號函核准籌組在案。系爭都市更新會於 110 年 3 月 27 日召開成立大會，並於 110 年 4 月 19 日向本府都市更新處申請立案，經本府都市更新處審核後以 110 年 7 月 22 日新北更事字第 1104654569 號函（下稱系爭號函）核准立案，訴願人不服，提起本件訴願。
- 三、卷查系爭號函之處分相對人為系爭都市更新會，係屬依都市更新條例 27 條規定成立之法人，與訴願人為不同之權利義務主體，是訴願人並非本案受行政處分之相對人。又本府都市更新處雖以系爭號函核准系爭都市更新會之設立，然系爭都市更新會成立之後，仍須依都市更新條例第 43 條之規定始能就更新單元實施都市更新，是訴願人就更新單元內之土地及建築物所有權尚未因系爭都市更新會之成立而受有影響，尚難認系爭號函對於訴願人之權利或法律上之利益發生得喪變更之法律效果。從而，訴願人並非訴願法**第 18 條**規定之利害關係人，訴願人提起本件訴願顯非適格之當事人，自不應受理。
- 四、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法 77 條第 3 款規定，決定如主文

。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 10 月 4 日